

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanmak

5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu m.16 Uyarınca Şartlar, Mülakat Süreci ve Ret Kararına İtiraz

Bu rehber, 2026 yılı itibarıyla yürürlükte bulunan mevzuat ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü uygulama esasları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Özet

Bir Türk vatandaşı ile evlenmek, tek başına ve doğrudan Türk vatandaşlığı kazandırmaz. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 16. maddesi uyarınca, Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği fiilen devam eden yabancılar; aile birliği içinde yaşama, evlilik birliğiyle bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama ve millî güvenlik ile kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hâlinin bulunmaması şartlarını birlikte taşımaları kaydıyla vatandaşlık başvurusunda bulunabilir. İdare, evliliğin gerçekliğini ve muvazaalı (yalnızca vatandaşlık kazanmak amacıyla yapılmış) olup olmadığını, başvuru sahibi ve Türk vatandaşı eşi ayrı ayrı ve birlikte mülakata alarak araştırır. Şartların tamamının sağlanmış olması dahi başvurunun mutlak kabulü sonucunu doğurmaz; idarenin bu konuda takdir yetkisi bulunmaktadır. Başvurunun reddi hâlinde, tebliğden itibaren 60 gün içinde idare mahkemesinde iptal davası açılabilir; yargı içtihadı, muvazaa iddiasının somut delillerle desteklenmesi ve eşin kişisel durumunun başvurana otomatik olarak yansıtılamayacağı yönünde istikrarlı bir denetim uygulamaktadır.

Evlilik Yoluyla Vatandaşlığın Hukuki Dayanağı ve Kavramı

Türk hukukunda yabancıların sonradan Türk vatandaşlığı kazanmasının birden fazla yolu bulunmakla birlikte, uygulamada en sık başvurulanan yollardan biri evlilik yoluyla vatandaşlıktır. Ancak bu yolun günümüzdeki hâli, geçmişte olduğundan çok daha sıkı şartlara bağlanmıştır. 403 sayılı mülga Türk Vatandaşlığı Kanunu döneminde, bir Türk erkeğiyle evlenen yabancı kadın vatandaşlığı doğrudan ve otomatik olarak kazanabilmekteydi. 2003 yılında yapılan değişiklikle bu otomatik kazanım usulü terk edilmiş; 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 16. maddesiyle konu, sıkı şartlara ve idari bir başvuru sürecine bağlanmıştır.

Kanunun 16. maddesinin birinci fıkrası açıkça şu hükmü içermektedir: "Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir." Bu düzenlemenin temel amacı, yalnızca vatandaşlık kazanma saikiyle yapılan formalite evliliklerin önüne geçmek ve vatandaşlığın gerçek bir aile birliğine dayalı, samimi evliliklere tanınmasını sağlamaktır.

TVK m.16 Kapsamında Aranan Şartlar

Türk Vatandaşı ile En Az Üç Yıldan Beri Evli Olmak

Başvuru sahibinin, Türk vatandaşı eşiyle olan evliliğinin en az üç yıldır kesintisiz devam ediyor olması gerekir. Kanun, yalnızca geçmişte üç yıl evli kalmış olmasını yeterli görmez; başvuru anında da evliliğin fiilen devam etmesi şarttır. Üç yıllık süre hesabında, evliliğin resmî nikâh tarihinden itibaren işlemeye başladığı esas alınır; yalnızca dinî nikâh veya örf-adet evlilikleri bu süre hesabında dikkate alınmaz.

Aile Birliği İçinde Yaşamak

Bu şart, muvazaalı evliliklerin önüne geçilmesi amacıyla getirilmiştir ve uygulamada en çok tartışılan ve idarenin en yoğun araştırma yaptığı unsurdur. Aile birliği içinde yaşama şartı, eşlerin mutlaka aynı çatı altında fiziksel olarak birlikte ikamet etmesi zorunluluğu olarak katı biçimde yorumlanmaz; önemli olan, evliliğin gerçek bir birliktelik ilişkisini yansıtmasıdır. Bu nedenle, iş veya eğitim gibi haklı sebeplerle geçici olarak farklı adreslerde yaşayan ancak evlilik birliğini fiilen sürdüren çiftler de bu şartı sağlayabilir. Türk vatandaşı eşin başvurudan sonra vefat etmesi hâlinde, kanun bu şartı ayrıca aramamaktadır.

Evlilik Birliği ile Bağdaşmayacak Bir Faaliyette Bulunmamak

Kanun, bu şartın kapsamını soyut bırakmış; hangi davranışların evlilik birliğiyle bağdaşmayacağını tek tek saymamıştır. Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in 28. maddesi, örnek kabilinden "fuhuş ve fuhşa aracılık etmek" fiillerini bu kapsamda değerlendirmiştir. Somut olayda bu şartın ihlal edilip edilmediği, idarenin araştırması ve genel ahlak ile teamüller çerçevesinde belirlenir.

Millî Güvenlik ve Kamu Düzeni Bakımından Engel Teşkil Edecek Hâli Bulunmamak

Bu şart, evlilik yoluyla vatandaşlığa özgü olmayıp Türk vatandaşlığının tüm sonradan kazanma yollarında ortak olarak aranan bir şarttır ve idareye geniş bir takdir alanı tanır. Uygulamada en sık karşılaşılan ret gerekçelerinden biri budur; ancak yargı içtihadı, bu gerekçenin somut ve denetlenebilir delillere dayanması gerektiğini, salt soyut bir ifadeyle red kararı verilemeyeceğini istikrarlı biçimde vurgulamaktadır.

Eski ve Yeni Düzenlemenin Karşılaştırılması

Özellik	403 Sayılı Mülga Kanun	5901 Sayılı Yürürlükteki Kanun
Vatandaşlığın Kazanılma Şekli	Evlenmeyle doğrudan ve otomatik	Şartlara bağlı başvuru üzerine idari karar
Evlilik Süresi Şartı	Aranmaz	En az 3 yıl kesintisiz evlilik
Aile Birliği İncelemesi	Aranmaz	Mülakat ve araştırmayla incelenir
İdarenin Takdir Yetkisi	Yok	Var (millî güvenlik / kamu düzeni)

Başvuru Süreci ve Mülakat

Şartları taşıdığını değerlendiren yabancı, gerekli belgeleri toplayarak İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvurur. Yurt içinden yapılan başvurularda, evliliğin gerçekliğinin ve muvazaalı olup olmadığının araştırılması İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Vatandaşlık Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından yürütülür. Komisyon, başvuru sahibi yabancı ile Türk vatandaşı eşini hem ayrı ayrı hem birlikte mülakata tabi tutar; ortak yerleşim yeri, evlilikten doğan sorumlulukların yerine getirilip getirilmediği, eşlerin birbirlerinin kişisel bilgilerine ne ölçüde vakıf olduğu ve aralarında anlaşabildikleri ortak bir dilin bulunup bulunmadığı gibi hususlar değerlendirilir. Ayrıca il emniyet müdürlüğünden başvuru sahibi hakkında araştırma talep edilir.

Yurt dışından yapılan başvurularda ise bu inceleme, Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in 30. maddesi uyarınca komisyon yerine, konsolosluk işlemlerinden sorumlu muavin konsolos veya daha üst yetkili tarafından yürütülür; başvuru sahibi ve eşi burada da ayrı ayrı ve birlikte mülakata alınır. Her iki başvuru türünde de hazırlanan rapor ve toplanan belgeler Bakanlığa gönderilir; nihai kabul veya ret kararını Bakanlık verir.

Başvuru İçin Gerekli Başlıca Belgeler

- Türk vatandaşlığı başvuru formu ve dilekçesi
- Türk vatandaşı eşe ait nüfus kayıt örneği
- Başvuru sahibinin uyruğunu gösteren pasaport veya muadili belge
- Başvuru sahibinin doğum belgesi
- Evlilik cüzdanı
- Geçerli ikamet izni
- Varsa kesinleşmiş mahkeme kararlarının onaylı örneği
- İki adet biyometrik fotoğraf ve ödenmiş hizmet bedeli makbuzu

Evliliğin Sona Ermesi Hâllerinin Vatandaşlığa Etkisi

Boşanma

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığını usulüne uygun şekilde kazanmış olan yabancının, vatandaşlığı kazandıktan sonra eşinden boşanması, kazanılmış olan vatandaşlığı etkilemez. Vatandaşlık kazanılmış bir hak niteliğindedir ve sonradan gerçekleşen boşanma bu hakkı geriye dönük olarak ortadan kaldırmaz.

Eşin Vefatı

Vatandaşlık başvurusu yapıldıktan sonra ancak sonuçlanmadan önce Türk vatandaşı eşin vefat etmesi hâlinde, kanun "aile birliği içinde yaşama" şartını ayrıca aramamaktadır; diğer şartların (üç yıllık evlilik süresi, evlilik birliğiyle bağdaşmayan faaliyette bulunmama, millî güvenlik ve kamu düzeni) sağlanması kaydıyla başvuru sonuçlandırılır.

Evliliğin Butlanla Sona Ermesi

Türk Medeni Kanunu'ndaki butlan (geçersizlik) sebepleriyle mahkemece iptal edilen evliliklerde, taraflardan biri evlenirken bu geçersizlik sebebinin varlığını bilmiyor ve bilmemesi kendisinden makul olarak beklenemiyorsa (iyiniyetli taraf), yabancı eşin kazanmış olduğu Türk vatandaşlığı korunur.

Somut Uygulama Senaryosu

Olay Özet Formu

Kazakistan vatandaşı Bayan D., bir Türk vatandaşıyla dört yıldır evli ve ortak bir çocuk sahibidir. Vatandaşlık başvurusunun ardından yapılan mülakatta, çiftin iş yoğunluğu nedeniyle son altı ayda farklı şehirlerde ikamet ettiği tespit edilmiş; komisyon bu durumu "aile birliği içinde yaşamama" olarak değerlendirerek başvuruyu reddetmiştir.

İtiraz ve Dava Süreci

Bayan D., ret kararının tebliğinden itibaren 60 günlük süre içinde idare mahkemesinde iptal davası açmıştır. Dava dilekçesine; ortak çocuğun nüfus kaydı, düzenli aile ziyaretlerini gösteren seyahat kayıtları, ortak banka hesap hareketleri ve eşlerin birbirlerinin ailesiyle olan ilişkisini gösteren tanık beyanları delil olarak eklenmiştir. Ayrıca geçici ayrı ikametın iş zorunluluğundan kaynaklandığı, evlilik birliğinin fiilen sürdüğü vurgulanmıştır.

Sonuç

İdare mahkemesi, sunulan somut delilleri değerlendirerek aile birliğinin gerçek bir birlikteliğe dayandığını, geçici ve haklı sebebe dayanan ayrı ikametın tek başına muvazaa emaresi sayılamayacağını değerlendirerek ret kararını iptal etmiştir. Bayan D., iptal kararının kesinleşmesinin ardından vatandaşlık başvurusunun yeniden değerlendirilmesini sağlamıştır.

Sürece İlişkin Pratik Bilgiler

Aşama	Süre / Bilgi	Sahadan Not
Asgari evlilik süresi	3 yıl (kesintisiz, başvuru anında devam ediyor olmalı)	Yalnızca resmî nikâh tarihinden itibaren işler; dinî nikâh süreye dahil edilmez.
Mülakat süreci	Yurt içinde komisyon, yurt dışında konsolosluk yetkilisi	Eşler hem ayrı ayrı hem birlikte mülakata alınır.
Başvurunun sonuçlanma süresi	Ortalama 1,5-3 yıl	Eksiksiz belge sunumu süreci kısaltan en önemli etkidir.
Ret kararına iptal davası	Tebliğden itibaren 60 gün	Kararı veren idarenin bulunduğu yer idare mahkemesinde açılır.
Harç ve hizmet bedeli	Güncel tarifeye göre değişken	Başvuru öncesi güncel tutarın teyit edilmesi önerilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Başvuru sahibi Türkiye'de ikamet etmek zorunda mıdır?

Hayır. Kanunda aranan şartlar arasında Türkiye'de ikamet etme zorunluluğu yer almaz. Evliliğin yurt dışında sürdürülmesi hâlinde de, ilgili ülkedeki Türk dış temsilciliği aracılığıyla başvuru yapılabilir.

Vatandaşlık başvurusu devam ederken boşanma davası açarsam süreç ne olur?

Evlilik birliğinin fiilen sona ermesi, "en az üç yıldır evli olma ve evliliğin devam etmesi" ile "aile birliği içinde yaşama" şartlarını zedeleyeceğinden başvurunun olumsuz etkilenmesi kuvvetle muhtemeldir. Başvuru sonuçlanmadan önce boşanma sürecine girilmesi, somut durumun özellikleri gözetilerek dikkatle değerlendirilmesi gereken bir husustur.

İdare, evliliğimin sahte (muvazaalı) olduğuna kendi başına karar verip başvurumu reddedebilir mi?

İdarenin, evliliğin gerçekliğini araştırma ve bu doğrultuda vatandaşlık başvurusunu değerlendirme yetkisi bulunmaktadır. Ancak yerleşik yargı içtihadı, evlilik ilişkisinin butlanla geçersiz kılınmasının yalnızca adli yargı kararıyla mümkün olduğunu; idarenin bizzat evliliği hükümsüz saymasının hukuken mümkün olmadığını, idarenin ancak objektif ve somut delillere dayanarak vatandaşlık başvurusunu reddedebileceğini vurgulamaktadır.

Eşimin adli sicil kaydı veya hakkındaki istihbari bilgiler benim başvurumun reddine gerekçe olabilir mi?

Yargı kararları, başvuranın kendisine atfedilebilecek somut bir katılım veya kusur bulunmadıkça, yalnızca eşin durumu nedeniyle başvurunun reddedilmesinin "cezaların şahsiliği" ilkesine aykırılık oluşturacağını istikrarlı biçimde vurgulamaktadır. Böyle bir gerekçeyle karşılaşılması hâlinde, ret kararının bu yönüyle hukuka aykırılığı dava konusu edilebilir.

Ret kararında gerekçe olarak yalnızca "takdir yetkisi" yazıyorsa itiraz etmenin bir anlamı var mı?

Evet. İdarenin takdir yetkisi sınırsız değildir; hukuk devleti ilkesi gereği bu yetkinin objektif ve denetlenebilir esaslara dayanması gerekir. Yargı, somut hiçbir gerekçe veya belge sunulmaksızın yalnızca "takdir yetkisi" ibaresine dayanan ret işlemlerini, idarenin bu yetkiyi hukuka uygun kullandığını ispatlayamaması hâlinde iptal edebilmektedir.

Aynı adreste yaşamıyorsak başvurumuz kesin olarak reddedilir mi?

Hayır, kesin bir kural değildir. Aile birliği içinde yaşama şartı, mutlak surette aynı çatı altında ikamet zorunluluğu olarak yorumlanmaz; iş, eğitim veya sağlık gibi haklı sebeplerle geçici olarak ayrı adreslerde yaşayan ancak evlilik birliğini fiilen sürdüren çiftler de bu şartı somut delillerle ispatlayarak sağlayabilir.

Danışmansız Yürütülen Süreçlerde Karşılaşılan Kritik Hatalar

Dikkat: Bu Hatalar Başvurunun Reddine veya Dava Sürecinde Hak Kaybına Yol Açabilir

- Mülakata Hazırlıksız Katılmak:** Eşlerin birbirlerinin kişisel bilgilerine, aile geçmişine ve günlük yaşamına ilişkin sorularda tutarsız veya çelişkili cevaplar vermesi; bu durum muvazaa şüphesini güçlendirir.
- Ortak Yaşamı Belgelememek:** Aile birliğinin varlığını gösterebilecek ortak fatura, banka hesap hareketi, seyahat kaydı, fotoğraf gibi somut delillerin biriktirilmemesi; mülakat sırasında veya sonrasında ispat yükü altında kalınmasına yol açar.
- 60 Günlük Dava Süresini Kaçırmak:** Ret kararının tebliğinden itibaren işleyen 60 günlük iptal davası açma süresinin kesin olduğunun bilinmemesi; bu süre geçtikten sonra dava hakkı kaybedilir.
- "Takdir Yetkisi" Gerekçesini Sorgusuz Kabul Etmek:** İdarenin soyut şekilde belirttiği ret gerekçesinin hukuka uygunluğunun denetlenebilir olduğunun göz ardı edilmesi; oysa bu gerekçe idari yargı denetimine tabidir.
- Eş Hakkındaki Olumsuz Kayıtları Kendine Mal Etmek:** Başvuranın, eşinin adli sicil kaydı veya hakkındaki istihbari bilgiler nedeniyle başvurusunun reddedildiğini görüp bu gerekçeye itiraz etmemesi; oysa yargı, bu tür ret gerekçelerini "cezaların şahsiliği" ilkesi çerçevesinde sıkı denetime tabi tutmaktadır.
- Boşanma Sürecini Yanlış Zamanlamak:** Vatandaşlık başvurusu sonuçlanmadan boşanma davası açılmasının sonuçlarının yeterince değerlendirilmemesi.

Sonuç

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması, kanunda sayılan dört şartın kâğıt üzerinde karşılanmasından ibaret değildir; sürecin can alıcı noktası, bu şartların idarenin mülakat ve araştırma mekanizması karşısında somut

delillerle ispatlanabilmesidir. İdarenin takdir yetkisinin hukuka uygun kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi, muvazaa iddialarına karşı doğru savunma stratejisinin kurulması ve olası bir ret kararına karşı 60 günlük kesin süre içinde güçlü bir dava dilekçesiyle hareket edilmesi, uzmanlık gerektiren hukuki bir süreçtir. Küheylan Hukuk Bürosu olarak, evlilik yoluyla vatandaşlık başvurusunun hazırlık aşamasından mülakat sürecine, olası bir ret kararına karşı açılacak iptal davasına kadar müvekkillerimizin yanında yer alıyor; aile birliğinizin hukuken en güçlü şekilde ortaya konması için gerekli özeni gösteriyoruz.

Av. Mert Deniz Küheylan

Önemli Yasal Uyarı: Bu rehberde yer alan hukuki açıklamalar Küheylan Hukuk Bürosu tarafından 2026 yılı itibarıyla yürürlükte bulunan mevzuat ve yargı içtihadı esas alınarak genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Her somut olayın kendine özgü koşullarına ve idarenin güncel uygulamasına göre sonuç değişebilir. Evlilik yoluyla vatandaşlık sürecinde yapılacak usul hataları veya eksik delil sunumu telafisi mümkün olmayan zaman kayıplarına yol açabileceğinden, sürecin bir avukat desteğiyle yürütülmesi önemle tavsiye olunur. © 2026 Küheylan Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.